

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE HUMACAO

HIPOLITO RIVERA BURGOS, y otros
DEMANDANTES

VS.

ORLANDO ALVAREZ DE JESUS
DEMANDADO

CIVIL NUM.: HU2026CV00434

SOBRE: INJUNCTION

2026 APR 23 PM 9:24

CLERK

MOCION DE RECONSIDERACION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el demandado, por derecho propio y respetuosamente **Expone, Alega y Solicita:**

1. Primeramente se afirma al Tribunal que el compareciente cumple fielmente con las leyes y tiene toda la intención de cumplir con toda orden de este Honorable Tribunal.
2. El compareciente está convencido de que el uso que le da a su propiedad (de la cual es titular y tiene pleno derecho sobre ella) no transgrede las leyes y no afecta en lo absoluto a los demandantes. Tampoco a ningún colindante.
3. Ahora bien, en el ánimo de cumplir con el Tribunal y evitar conflictos adicionales (en lo que se celebra la vista de injunction) el compareciente informa que reubicó provisionalmente el equipo pesado en otra propiedad. A su vez y por el momento, no se añadirán vehículos adicionales reposeídos por la cooperativa. (Puntos 1 y 3 de la orden).
4. Lo anterior, no debe entenderse como que el compareciente renuncia a sus derechos propietarios o que reconoce que la actividad en su propiedad sea contraria a las leyes. Ello será demostrado en la vista de injunction del 15/mayo y se adelanta que se presentará de prueba de ello.
5. En cuanto a lo ordenado en el Punto 2 de la orden, expresamos que es humanamente imposible poder cumplir con ello y remover el contenido de los vagones. El Sr. Alvarez De Jesus no tiene la capacidad ni los espacios para proceder con ello. (Footnote: Se destaca que el contenido de los vagones está protegido por el derecho constitucional a la intimidad). Además, los vagones están cerrados con candados y no son motivo de uso diario.
6. Se solicita al Tribunal que deje sin efecto el Punto 2 de la orden emitida. Además, que los demás puntos sean discutidos y adjudicados en la vista de injunction.
7. El compareciente se reafirma en que al demandante no le asiste la razón. No se desprende, ni se ha demostrado que la intervención preliminar de este Tribunal sea para evitar un daño serio e irreparable que le sea

causado al demandante. Mucho menos que perjudique el interés público o de la comunidad.

8. Aquí se trata de un demandante, no colindante, que sin ningún motivo o razón legal justificada ha intentado inmiscuirse en el derecho propietario del Sr. Alvarez De Jesus.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente solicitamos se tome conocimiento de lo antes expresado y se proceda conforme a derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Yabucoa, a 23 de abril de 2026.

CERTIFICO: Haber notificado a la parte demandante mediante la notificación que automáticamente genera SUMAC.


f/ORLANDO ALVAREZ DE JESUS
Urb. Parques de Candelerero 197
Humacao, Puerto Rico 00791
Tel.: (787) 642-0280



90.00
80004-2026-0423-65633003